



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

**PROCESSO: 5001628-31.2013.4.04.7211**

**REQUERENTE: ADEMAR BECKER COELHO**

**REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

**RELATOR: JUIZ FEDERAL FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA**

**VOTO/EMENTA**

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

1. A parte autora interpõe recurso de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Incidente de Uniformização por ela interposto, fixando a tese, no representativo de controvérsia, de que o pedido revisional com fulcro no art. 21, §3º, da Lei n. 8.880/94, pressupõe que haja (i) a redução da média dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo do benefício e que (ii) essa redução seja decorrente do limite máximo para o teto contributivo, de modo que, se a redução foi derivada de outros elementos utilizados no cálculo do salário-de-benefício (a exemplo da aplicação do fator previdenciário), e não propriamente em razão da incidência do limite máximo para o salário-decontribuição vigente no mês de início do benefício, não há que se cogitar de diferença percentual a ser incorporada/recuperada. Para tanto, sustenta que a decisão embargada afigura-se contraditória em relação ao entendimento da Turma Nacional de Uniformização, fixado nos autos do Incidente de Uniformização n. 2007.72.54.004237-8.
2. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.
3. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise adequada e escoreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados. Em



Assinado digitalmente por FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1802700.17412271-1647 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESMEN201604478



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

análise da contradição alegada, destaco que a contradição é vício a ser corrigido pelos embargos de declaração caso no julgado existam “proposições entre si inconciliáveis” (José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 548). No acórdão recorrido, não identifiquei a existência de premissas contraditórias entre si, ou conclusões que diverjam da fundamentação expendida, não sendo cabível o recurso para dirimir eventual divergência entre o acórdão impugnado e julgados anteriores do mesmo ou de outros colegiados.

4. Posto isso, voto por conhecer os embargos de declaração e negar-lhes provimento.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte autora**, nos termos do voto/ementa do Relator.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2016.

**FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA**

**Juiz Federal Relator**



Assinado digitalmente por FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1802700.17412271-1647 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESMEN201604478



**Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos  
Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Presidente da Sessão:             | MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES                                 |
| Subprocurador-Geral da República: | ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS                                           |
| Secretário(a):                    | VIVIANE DA COSTA LEITE                                               |
| Relator(a):<br>OLIVEIRA           | JUIZ FEDERAL FÁBIO CESAR DOS SANTOS                                  |
| Requerente:<br>Proc./Adv.:        | ADEMAR BECKER COELHO<br>RODRIGO FIGUEIREDO                           |
| Requerido(a):<br>Proc./Adv.:      | INSS<br>PROCURADORIA-GERAL FEDERAL                                   |
| Origem:<br>Proc. Nº.:             | SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA<br>5001628-31.2013.4.04.7211 |

**CERTIDÃO**

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Brasília, 15 de dezembro de 2016.

**VIVIANE DA COSTA LEITE**  
Secretário(a)